

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דוד אמסלם

פ/25/290

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – מספר השופטים בבית המשפט העליון), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 25. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹, בסעיף 25, במקום "שופטים במספר שקבעה הכנסת בהחלטתה" יבוא "שמונה עשרה שופטים".

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו, הגברה משמעותית של הייצוגיות ומגוון הדעות בבית המשפט העליון. החוק המוצע נועד לאפשר יותר גיוון בהרכבו של בית המשפט העליון, ומהיעדר שיקוף הולם של מגוון הזרמים בחברה הישראלית. צורך זה מתחדד נוכח נטייתו הגוברת של בית המשפט העליון במהלך השנים לעסוק בסוגיות שבמדיניות ובהשקפת עולם. הגדלת מספר השופטים תאפשר מינויים של שופטים בעלי רקע ועמדות מגוונים באופן שיבטא נאמנה את השקפות העולם השונות הרווחות בציבור הישראלי. הגדלת מספר השופטים תאפשר גם התמודדות טובה יותר עם עומס העבודה הרב המוטל על שופטי בית המשפט העליון.

גיוון הרכב בית המשפט העליון יאפשר גם תוספת של שופטים בעלי מומחיות בתחומים שונים, ויתרום למקצועיותו של בית המשפט ולהתמקצעות בקשת רחבה של תחומים משפטיים המובאים בפניו. הגדלת מספר השופטים יביא לייצוג מגוון והטרוגני.

עוד יצוין, כי ראוי שסוגיית הרכבו של המוסד השיפוטי העליון בישראל, קרי בית המשפט העליון, תוסדר בחקיקה ראשית, באופן שמספר השופטים יהא קבוע ולא יהיה נתון להחלטות משתנות של הכנסת.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/24/1620) ועל ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן (פ/24/2724).

הצעת החוק זהה לפ/24/1620 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)